



Nr. 171 Kabinettsitzung vom 21. Dezember 1921, 18 Uhr

R 43 I/1373 , Bl. 112 f.

Anwesend: Wirth, Bauer, Köster, Schmidt, Radbruch, Giesberts, Hermes; StS Hemmer, Huber, Joël, Geib, von Simson, Hirsch, Brugger; MinDir. Meissner; MinR Wever, Kempner; RegR Offermann; für Preußen: Am Zehnhoff; StKom. Weismann; Protokoll: Ger.Ass. Sabath.

Beginn: 18:00

[Tagesordnung]

1. Amnestieerlaß.
2. Entwurf von Richtlinien für die Verwendung der Reichsmittel zur Unterstützung notleidender Kleinrentner.
3. Regelung der Milch- und Vieh-Frankenschulden an die Schweiz.
4. Frage der Ressortzuständigkeit für die Schlußabwicklung der Elberfelder Lebensmittelgeschäfte. [...]
5. Einschränkung des Dienstkohlenzwangs.
6. Vorschußweise Bereitstellung von rd. 775 Millionen Mark für die Abdeckung der laufend fällig werdenden, früher aufgenommenen Maiskredite.
7. Personalfragen.
8. Außerhalb der Tagesordnung: Verwendung des Dr. Höfle im Reichsdienst.

1. Amnestieerlaß.

Der *Reichsminister der Justiz* teilte mit, daß er die Absicht gehabt hätte, einen Amnestieerlaß dem Kabinett zur Beschlußfassung vorzulegen. Der Ausgang des Hochverratsprozesses gegen von Jagow u. Gen.¹ hätte ihn jedoch veranlaßt, von der Vorlage eines Amnestieerlasses Abstand zu nehmen. Statt dessen schlug er vor, die Begnadigungsaktion noch vor Weihnachten zu erweitern

¹ Am 21.12.21 war v. Jagow wegen Beihilfe zum Hochverrat anlässlich des Kapp-Putsches unter Zubilligung mildernder Umstände zu 5 Jahren Festung verurteilt worden, das Verfahren gegen die Angeklagten Dr. Schiele und v. Wangenheim war eingestellt worden (R 43 I/2724 , Bl. 189-193), da sie unter das Amnestiegesetz vom 4.8.1920 (RGBl. S. 1487) fielen.

². Denjenigen Verurteilten, die auf Grund sondergerichtlicher Urteile Strafen bis zu einem Jahr zu verbüßen hätten, solle Strafunterbrechung zuteil werden mit der Aussicht auf bedingten Straferlaß nach Prüfung der Urteile. Die einzelnen Straffälle sollen jedoch individuell behandelt werden, so daß auch ein zu einer längeren Freiheitsstrafe Verurteilter ausnahmsweise der Vergünstigung der Strafunterbrechung teilhaftig werden könne und anderseits einem zu geringerer Strafe Verurteilten die Unterbrechung versagt werden könne.

Das Kabinett war mit diesem Vorschlag des Reichsministers der Justiz einverstanden.

2. Entwurf von Richtlinien für die Verwendung der Reichsmittel zur Unterstützung notleidender Kleinrentner.

Das Kabinett stimmte dem Entwurf der Richtlinien zu ³.

3. Regelung der Milch- und Vieh-Frankenschulden an die Schweiz.

Nachdem Reichsminister *Dr. Hermes* mitgeteilt hatte, daß die Länder Bayern, Baden, Württemberg und Hessen ihr Einverständnis erklärt hätten, stimmte das Kabinett der vom Reichsminister der Finanzen vorgeschlagenen Regelung zu ⁴.

4. Frage der Ressortzuständigkeit für die Schlußabwicklung der Elberfelder Lebensmittelgeschäfte. [...]

5. Einschränkung des Dienstkohlenzwangs.

Der *Reichswirtschaftsminister* erklärte die Angelegenheit durch interne Besprechungen für erledigt ⁵.

² Der RT hatte am 4.6.21 einen Antrag Müller (Franken) angenommen, nachdem der RK zu ersuchen war, „die Urteile der Sondergerichte unter dem Gesichtspunkt möglicher Begnadigung nachprüfen zu lassen und dem Reichspräsidenten bloße Mitläufer der Aufrührerbewegung im weiten Umfang der Begnadigung zu empfehlen“. (RT-Drucks. Nr. 2105, Bd. 367 und RT Bd. 349, S. 3826).

³ Der RArbM hatte mit Schreiben vom 16.12.21 eine „Denschrift über die Unterstützung der notleidenden Kleinrentner“ und die „Richtlinien“ übersandt; danach sollte das Reich 100 Mio Mark nach einem bestimmten Schlüssel als Zuschüsse an die Länder zur Weiterverteilung an die Rentner zahlen (R 43 I/2104, Bl. 26-29).

⁴ Die deutschen Länder, Gemeinden und andere Verbände hatten beim Bezug von Vieh, Milch und anderen Nahrungsmitteln Frankenschulden aufgenommen. Die Regierung der Schweizer Eidgenossenschaft hatte in einem Abkommen vom 6.12.1920 bezüglich dieser Schuldner zugesagt, die von der deutschen Regierung unterstützten Bemühungen, die Schulden durch Lieferung von Waren an die Schweiz abzubürden, zu fördern und sich dafür zu verwenden, daß eine überstürzte Beitreibung auch dieser Schulden unterbleibe (RT-Drucks. Nr. 1073, Bd. 365). Der RFM führte dazu in seinem Schreiben vom 15.12.21 an die Rkei aus: „Die Regelung dieser Schulden ist dringlich geworden, weil die Schweizer Gläubiger sich nicht mehr länger hinhalten lassen und mit geldlichen Zusammenbrüchen bei den beteiligten Gemeinden und landwirtschaftlichen Verbänden gerechnet werden muß. [...] Es handelt sich nach den bisherigen Feststellungen des Reichsministeriums für Ernährung und Landwirtschaft um etwa 9 Mio schweizer Franken, die nach dem jetzigen Kurse einen Marktwert von ungefähr 270–300 Mio darstellen. Ich kann nicht verhehlen, daß gegen eine Mitwirkung des Reiches sehr starke Bedenken grundsätzlicher und finanzieller Art bestehen. Ich glaube aber, daß bei der wirtschaftlichen Bedeutung der Frage für die betroffenen Landesteile und wegen der politischen Rückwirkung diese Bedenken zurückgestellt werden können, wenn die beteiligten Länder sich an der Aktion mit 50% in folgender Weise beteiligen.“ Im folgenden werden die Modalitäten für die vom Reich zu gewährenden 50% des Gesamtdarlehens entwickelt (R 43 I/1373, Bl. 118 f., hier: Bl. 118 und 2433, R 43 I/2433, Bl. 220 f.).

⁵ Der RVM hatte seit dem 8.12.21 zur Aufrechterhaltung der Eisenbahnen einen verschärften Dienstkohlenzwang eingeführt; darüber war es zu Schwierigkeiten mit dem dem RWiMin. unterstehenden RKom. f. d. Kohleverteilung gekommen. In seinem Schreiben vom 17.12.21. stellt der RKom. die Vorgänge wie folgt dar: „Der Herr Reichsverkehrsminister hat mir auf mein auch dorthin abschriftlich mitgeteiltes Schreiben vom 10.12.1921 folgende Antwort gegeben: ‚Die von mir vorübergehend angeordnete Ausdehnung des Dienstkohlenzwanges auf die Ententekohlentransporte zur Vermeidung des völligen Zusammenbruchs des Eisenbahnverkehrs infolge Dienstkohlennot habe ich inzwischen mit abschriftlich dorthin mitgeteiltem Telegramm vom 10. d. M. aufgehoben. Solange aber nicht einmal das im Verhältnis zum Verbrauch unzureichende Dienstkohlenoll von den Lieferzechen voll erfüllt wird, kann ich mich nicht entschließen, weitere Einschränkungen des Dienstkohlenzwanges zuzugestehen, da

6. Vorschauweise Bereitstellung von rd. 775 Millionen Mark für die Abdeckung der laufend fällig werdenden, früher aufgenommenen Maiskredite.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte sich bereit, die vom Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft geforderte Markdeckung für die am 23. Dezember einzulösenden Wechsel zu gewähren.

Das Kabinett war einverstanden.

7. Personalfragen.

a) Das Kabinett war damit einverstanden, daß der vom Reichsminister *Dr. Köster* vorgeschlagene Oberverwaltungsgerichtsrat *Dr. Falk* zum Ministerialdirektor für Personalangelegenheiten im Reichsministerium des Innern ernannt werde.

b) Das Kabinett war damit einverstanden, daß die Geheimräte im Reichsministerium des Auswärtigen *Köpke*, *Schubert* und *Freiherr von Maltzan* zu Ministerialdirektoren im Reichsministerium des Auswärtigen ernannt würden.

8. Außerhalb der Tagesordnung: Verwendung des Dr. Höfle im Reichsdienst.

Der *Reichskanzler* wies darauf hin, daß die Reichsregierung noch gewisse Verpflichtungen gegenüber Herrn Höfle⁶ hätte, dem seinerzeit das Versprechen gemacht worden wäre, ihn zum Pressechef zu ernennen. Er bat, daß die Reichsminister eine Verwendung des Herrn Höfle im Reichsdienst im Auge behalten möchten.

ich für die Aufrechterhaltung des Eisenbahnverkehrs die Verantwortung trage und diese Aufgabe nur bei ausreichender Kohleversorgung durchführen kann. Ich stelle anheim, auf die Lieferzechen einen entsprechenden Druck auszuüben, damit durch eine restlose Auslieferung der Sollverpflichtungen der Anlaß für die Ausübung des Dienstkohlenzwanges entfällt. Die Verhandlungen im Reichskabinett [siehe Dok. Nr. 160, P. 2] erstrecken sich nur auf eine eventuelle Beschlagnahme der Ententekohletransporte, und in sofern habe ich dem Beschlusse stattgegeben.“ – [...] Ich erhebe aber ganz allgemein schärfsten Widerspruch gegen diesen Standpunkt. Zunächst habe ich und nicht der Herr Reichsverkehrsminister zu bestimmen, auf welche Sendungen sich der Dienstkohlenzwang, der ein von mir an den Herrn Reichsverkehrsminister delegiertes Beschlagnahmerecht darstellt, zu erstrecken hat. – Ich habe in der Kabinettsitzung vom 2. 12. [siehe Dok. Nr. 160] unter Verlesung und Erläuterung meines wegen des Dienstkohlenzwanges an den Herrn Reichsverkehrsminister gerichteten Schreibens ausdrücklich die Ausnahmen – Entente, öffentliche Werke, Lebensmittelbetriebe, Überseeschifffahrt – hervorgehoben, auf die der Dienstkohlenzwang sich nicht erstrecken dürfe. Widerspruch hiergegen ist weder von seiten des Herrn Reichsverkehrsministers, noch seines anwesenden Sachreferenten erfolgt. Ich muß daher das Vorgehen des Herrn Reichsverkehrsministers als im Widerspruch zu der getroffenen Vereinbarung stehend betrachten“ (R 43 I/2186, Bl. 103 f.). Über die Bereinigung der Angelegenheiten in R 43 I nichts ermittelt; weiterer Schriftwechsel zwischen RVM und RKom. über die Durchführung des Dienstkohlenzwanges in R 43 I/2186.

⁶ Höfle war seit 1919 Direktor des Dt. Beamtenbundes, dann des Gesamtverbandes der Dt. Staatsbeamten- u. Staatsangestellten-gewerkschaften; im Kabinett Marx wird er als Zentrumspolitiker Post- und Schatzminister.

Zitierhinweis

Nr. 171 Kabinettsitzung vom 21. Dezember 1921, 18 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 477–479 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D171>